

중소기업협동조합법 일부개정법률안 (박홍배의원 대표발의)

의안 번호	17524
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 박홍배 · 김한규 · 박용갑
임오경 · 김태선 · 이정현
이연희 · 민병덕 · 박정현
진성준 · 김현정 · 박해철
이수진 · 최혁진 의원
(14인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 중소기업중앙회 회장의 임기를 4년으로 하면서 한 차례에 한정하여 연임할 수 있도록 규정하고 있음.

그런데 현행 규정은 연임 후 일정 기간의 공백을 두고 다시 선출되는 경우는 제한하지 못하기 때문에 특정 인물이 장기간 회장직을 수행하는 사례가 발생할 수 있다는 지적이 있음. 협동조합 회장의 장기 재임은 조직 운영의 폐쇄성과 권한 집중을 심화시킬 우려가 있으며, 협동조합 운영의 민주성이 저하될 가능성이 있음.

또한, 중소기업을 대변하고 정책에 반영하는 협동조합 운영의 중요성에도 불구하고, 선거 과정의 공정성과 관리 과정에 대한 논란이 지속적으로 제기되고 있음. 현행법은 선거 관리를 선거관리위원회에 위탁할 수 있도록 하고 있으나, 선택적 위탁으로 인해 선거의 투명성과

건정성을 근본적으로 제고하기에는 미흡한 상황임.

이에 회장의 임기를 한 차례에 한정하여 중임할 수 있도록 강화함으로써 조직의 선순환과 민주적 의사결정 구조를 확립하고 (안 제52조 제2항, 제123조제2항 개정) 임원 선거를 선거관리위원회에 의무적으로 위탁하도록 함으로써, 선거의 공정성을 확보하고 중소기업중앙회의 대내외적 신뢰를 높이하고자 함(안 제123조제6항 개정, 제7항 삭제).

중소기업협동조합법 일부개정법률안

중소기업협동조합법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제52조제2항 단서 중 “두 차례만 연임할”을 “1회에 한정하여 중임할”로 하고, 같은 조 제3항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 보궐로 선출된 이사장의 임기는 제2항에 따른 중임 제한 횟수를 산정할 때 포함하지 아니한다.

제123조제2항 전단 중 “연임할”을 “중임할”로 하고, 같은 항 후단 중 “회장은”을 “보궐로 선출된 회장의 임기는 중임 제한 횟수에 포함하지 아니하며, 회장은”으로 하며, 같은 조 제6항 중 “위탁할 수 있다”를 “위탁하여야 한다”로 하고, 같은 조 제7항을 삭제한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(임원의 연임 제한에 관한 적용례 및 경과조치) ① 제52조제2항 단서와 제123조제2항의 개정규정은 이 법 시행 당시 재임 중인 임원에 대해서도 적용한다.

② 제1항에 따라 이 법 시행 이후 선출되는 임원의 중임 횟수를 산

정하는 경우 이 법 시행 전 회장 또는 이사장으로 재임한 횃수를 포함한다.

③ 이 법 시행 당시 중임 횃수가 두 차례를 초과하여 재임 중인 임원은 제52조제2항, 제123조제2항의 개정규정에도 불구하고 해당 임원의 임기가 만료될 때까지는 재임하는 것으로 본다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제52조(임원의 임기) ① (생략)	제52조(임원의 임기) ① (현행과 같음)
② 임원은 연임할 수 있다. 다만, 이사장은 <u>두 차례만 연임할 수 있다.</u>	② ----- ----- <u>1회에 한정하여 중임할</u> -----.
③ 결원으로 인하여 선출된 임원의 임기는 전임자의 임기 종료일까지로 하고, 임원의 증원으로 임기 동안에 따로 선출된 임원의 임기는 선출 당시 다른 임원의 임기 종료일까지로 한다. <후단 신설> 다만, 상근 이사의 경우에는 3년으로 한다.	③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----. <u>이 경우 보궐로 선출된 이사장의 임기는 제2항에 따른 중임 제한 횟수를 산정할 때 포함하지 아니한다.</u> ----- ----- -.
④ · ⑤ (생략)	④ · ⑤ (현행과 같음)
제123조(임원의 선임) ① (생략)	제123조(임원의 선임) ① (현행과 같음)
② 회장의 임기는 4년으로 하며 1회에 한정하여 <u>연임할 수 있다.</u> 이 경우 <u>회장은</u> 제1항 본문의 정회원 대표자 자격을 갖	② ----- ----- <u>중임할</u> ----- ----. ----- <u>보궐로 선출된 회장의 임기는 중임 제한 횟수에</u>

춘 것으로 본다.	<u>포함하지 아니하며, 회장은</u>----- ----- -----.
③ ~ ⑤ (생략)	③ ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 중앙회는 제1항에 따른 회장 선출에 대한 선거 관리를 정관으로 정하는 바에 따라 「선거관리위원회법」에 따른 중앙선거관리위원회에 <u>위탁할 수 있다.</u>	⑥ ----- ----- ----- -----<u>위탁하여야 한다.</u>
⑦ 제6항에 따라 중앙선거관리위원회가 중앙회 회장 선거를 수탁·관리하는 경우 이 법의 위반행위의 단속과 조사에 대하여는 「공직선거법」 제272조의2 및 「선거관리위원회법」 제14조의2를 준용한다.	<u><삭 제></u>